

1508598-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... filho está residindo com o pai. Está presa em um tráfico de drogas. Não usa drogas. Era necessário pagar ingresso para entrar no baile. Está muito arrependida. Antes de ser presa, apenas a interroganda cuidava de seu filho.

VITORIA confessou ter subtraído oito celulares no Baile do Perna. Não foi ao local pensando em praticar crime. Foi ao baile com a Fernanda que era sua vizinha. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508598-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508598-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victoria Bryana Alves Viana e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

VICTORIA BRYANA ALVES VIANA, RICHARD LEONARDO DA SILVA GAGO, AGATHA CAROLINE FARIAS DE JESUS e FERNANDA SOUZA NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 288 combinado, na forma do artigo 69, com o artigo 155 § 4º, incisos II e IV, este último por SEIS VEZES na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, em data incerta anterior ou igual a 10 de abril de 2022, em local incerto desta Capital, VICTORIA BRYANA ALVES VIANA, RICHARD LEONARDO DA SILVA GAGO, AGATHA CAROLINE FARIAS DE JESUS e FERNANDA SOUZA NASCIMENTO, associaram-se entre si e com terceiros ainda não identificados para o fim específico de cometer crimes.

Consta, também, que aproximadamente às 04h00min do dia 10 de abril de 2022, durante o evento "Baile do Perna" realizado no Autódromo de Interlagos, Avenida Senador Teotônio Vilela, nº 261, Interlagos, nesta Capital, VICTORIA BRYANA ALVES VIANA, RICHARD LEONARDO DA SILVA GAGO, AGATHA CAROLINE FARIAS DE JESUS e FERNANDA SOUZA NASCIMENTO, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si e com

terceiros ainda não identificados, subtraíram, mediante destreza, os seguintes aparelhos de telefone celular: Motorola Moto G9 Plus (não recuperado) pertencente a Leonardo Sales Gomes; Motorola roxo pertencente à Douglas Jean Santos dos Santos; Motorola azul pertencente a Renato Pereira de Souza; Motorola azul pertencente a João Cardoso de Sousa; Motorola preto pertencente a José Janderson Nogueira Cabral; e Apple Iphone preto pertencente a Guilherme de Oliveira da Silva.

Segundo se apurou, os agentes associaram-se para, aproveitando-se da aglomeração de pessoas decorrente de evento de grande público, cometerem diversos furtos de aparelhos celulares.

Assim é que o grupo se espalhou pelo Autódromo de Interlagos, fazendo-se passar por público regular, e enquanto alguns dos acusados, mostrando peculiares habilidade e agilidade, pegaram celulares dos bolsos e bolsas de espectadores sem que eles sequer percebessem, outros ficavam responsáveis por dar vazão aos produtos, que eram passados adiante para dificultar sua localização e o reconhecimento dos autores.

Consta que a vítima Leonardo, notou quando uma mulher pegou seu celular de dentro do bolso de sua bermuda e conseguiu vê-la fugindo junto com alguns dos demais agentes, contudo, seu bem não foi recuperado.

Consta que com Victoria Bryana foram apreendidos outros 15 aparelhos; com Richard havia mais 2 celulares; Agatha Caroline possuía 3 aparelhos e com Fernanda foram apreendidos mais 2 celulares.

A prisão em flagrante da ré VICTORIA BRYANA ALVES VIANA foi convertida em preventiva (fls. 133/136).

Os réus RICHARD LEONARDO DA SILVA GAGO, AGATHA CAROLINE FARIAS DE JESUS e FERNANDA SOUZA NASCIMENTO foram presos em flagrante, sendo beneficiados com a liberdade provisória (fls. 133/136).

A denúncia foi recebida no dia 26 de abril de 2022, ocasião em que foi audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 6 de julho de 2022, às 14h00min (fls. 172/174).

A ré Victoria, Agatha, Fernanda e Richard, foram devidamente citados (fls. 243, 233/234, 236/237 e 239/240). Fernanda apresentou resposta à acusação às fls. 292/295 e os demais às fls. 281.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 284/296), foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, sendo ouvidas as vítimas Douglas, Leonardo, João Cardoso e José Janderson, bem como as testemunhas Thyago e Augusto.

Após, houve aditamento da denúncia para constar acusação de roubo impróprio contra os acusados. Impugnado pela defesa, houve recebimento parcial do aditamento, recebido apenas em relação a Richard. Em seguida, os réus foram interrogados.

Ao final, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia e aditamento recebidos.

A defesa de Fernanda, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas, especialmente em relação ao crime de associação, por ausência do requisito de estabilidade. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

A defesa de Agatha, Leonardo e Victoria, igualmente, requereu a absolvição, por falta de provas, especialmente em relação ao crime de associação, por ausência do requisito de estabilidade. Quanto a Leonardo advertiu que não há prova da autoria da agressão, pois não houve reconhecimento por parte da vítima. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia foram comprovadas pelos autos de prisão em flagrante (fls. 01/05 e 32/34), pelos boletins de ocorrência (06/16), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 64/67), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Douglas Jean Santos dos Santos, contou que na data dos fatos, dirigiu-se ao evento do Baile do Perna no Autódromo de Interlagos. Entrou com seu celular normalmente no evento. Seu celular estava guardado no bolso de sua calça. Em determinado momento, após sair do banheiro, percebeu que não estava mais na posse de seu telefone. Posteriormente, sua esposa ligou para o seu celular que havia sido subtraído. Neste momento um policial civil atendeu e informou que o seu celular havia sido localizado e que a ocorrência seria apresentada na Delegacia. Dirigiram-se para lá, onde reconheceu e desbloqueou o seu aparelho com a sua digital, na presença do referido policial. O policial contou que tinha encontrado o celular com duas moças e um rapaz. Não sabe em que momento o celular foi tirado de seu bolso, pois não percebeu. Estava há pelo menos 2 horas e 30min no evento. O celular estava intacto. No local viu 27 celulares espalhados na mesa; o próprio declarante contou referidos celulares enquanto aguardava sentado.

A vítima Renato Pereira de Souza, FOI OUVIDA APENAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, ocasião em que declarou trabalhar como técnico em eletrônica e relatou que na data dos fatos dirigiu-se ao evento Baile do Perna. Entrou com seu celular normalmente no evento. Seu celular estava guardado no bolso direito da calça. O evento estava muito cheio e em determinado momento, percebeu que seu celular não estava mais em seu bolso. Ao perceber isso, ligou para o número de seu celular e um segurança atendeu e informou que o mesmo acabara de ser encontrado na posse alguns indivíduos que estavam furtando no local. Na Delegacia reconheceu o telefone MOTO G6 de cor azul como seu.

A vítima João Cardoso de Sousa relatou que na data dos fatos dirigiu-se ao evento Baile do Perna. Entrou com seu celular no evento que estava no bolso direito de sua calça. O evento estava muito cheio e em determinado momento, percebeu que seu celular não estava mais no interior de seu bolso. Ao perceber isso, ligou para o número o número de seu celular e um segurança atendeu e informou que o aparelho telefônico acabara de ser encontrado na posse de alguns indivíduos que estavam furtando no local. Posto isso, se dirigiu até os seguranças e reconheceu o telefone MOTO G8 de cor preta como seu. Não percebeu quando retiraram o telefone de seu bolso. Recuperou o telefone intacto.

A vítima José Janderson Nogueira Cabral informou que na data dos fatos dirigiu-se para o evento Baile do Perna. Entrou com seu celular normalmente no evento, guardando-o no bolso direito de sua calça. O evento estava muito cheio e em determinado momento percebeu que seu celular não estava mais no bolso. Ao perceber isso, procurou os seguranças do estabelecimento relatando que seu celular havia sido subtraído em meio a aglomeração de pessoas. Um tempo depois, os seguranças informaram que haviam abordado alguns indivíduos de posse de celulares. Os

policiais contaram que tinham levado três meninas e um rapaz presos. Na Delegacia encontrou seu telefone. O celular foi restituído intacto.

A vítima Leonardo Sales Gomes disse que estava abraçado com uma pessoa quando sentiu uma pessoa pegar algo em seu bolso e segurou o braço dela. Viu que tratava-se de uma mulher. Neste momento vieram três rapazes em sua direção, tendo um deles agrediu o declarante com um soco no rosto. Em seguida, todos se misturaram na multidão. Não localizou o seu celular e não reconheceu nenhuma das pessoas que participou da ação na Delegacia.

A vítima Guilherme Oliveira da Silva, OUVIDO APENAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, afirmou ser atleta de futebol. Na data dos fatos, dirigiu-se ao evento Baile do Perna. Entrou com seu celular normalmente no evento, com ele guardado no bolso direito de sua bermuda. O evento estava muito cheio e em determinado momento percebeu que seu celular não estava mais no interior do seu bolso. Ao perceber isso, procurou os seguranças do estabelecimento relatando que seu celular havia sido subtraído em meio a aglomeração de pessoas. Um tempo depois, os seguranças informaram que haviam abordado alguns indivíduos de posse de celulares e lhe perguntaram se um celular Iphone 7 de cor preta que era de sua propriedade. Imediatamente reconheceu o celular como de sua propriedade.

A testemunha Augusto Curban Crocco relatou ser chefe de segurança da empresa OSS SECURITY. Seu posto era próximo à portaria do evento, então algumas vítimas começaram a aparecer relatando que os respectivos celulares tinham sido levados. Contou que um dos rapazes indicou um grupo de três moças e um rapaz. Eles foram abordados. Com uma delas havia dois telefones celulares que ela alegou ter achado no chão. Revistaram a bolsa de outra moça e foram encontrados mais alguns celulares. Com os outros dois também tinham celulares. Os acusados relataram que ficam próximos a brigas e que pegavam os celulares no chão quando caíam. A história não fazia sentido. A maioria dos celulares estava na bolsa da Vitória. Os quatro acusados estavam juntos quando foram detidos. Algum tempo depois, os acusados admitiram e disseram que são especializados em furto no Metrô e Ônibus. Contaram que em evento fechado não era corriqueiro a pratica do crime. Não lembra se a vítima tinha algum ferimento.

Thyago Cursino Zapparolli relatou ser policial e estava no evento como convidado, mas conhecia os seguranças do local. Ele percebeu uma movimentação estranha no local. Então passou a auxiliar os seguranças na detenção de pessoas que estavam praticando furtos. Contou que atuou diretamente da detenção dos acusados. Tinha três celulares com a Ágata; dois com Fernanda, dois com Richard e 15 celulares com Vitória. Lembra-se que uma das vítimas disse que teria sido agredida e ajudou a localizar os acusados. Pelo que se recorda esta vítima reconheceu Richard como autor da agressão. Não sabe se ele recuperou o celular. Tem certeza de que havia mais pessoas atuando com os acusados e que a "quadrilha inteira" não foi presa.

Quando interrogados, os acusados confessaram apenas o crime de furto.

FERNANDA confessou ter praticado o crime de furto de um aparelho celular. Praticou apenas um crime de furto. Conhece os corréus do local em que mora. Contou que foi ao baile com a Vitória. Não tinham combinado de praticar furtos no local, mas decidiu na emoção do momento após ver várias pessoas praticando furtos. Tem um filho de 03 anos que tem autismo. Está com 19 anos. Seu filho está residindo com o pai. Está presa em um tráfico de drogas. Não usa drogas. Era necessário pagar ingresso para entrar no baile. Está muito arrependida. Antes de ser presa, apenas a interroganda cuidava de seu filho.

VITÓRIA confessou ter subtraído oito celulares no Baile do Perna. Não foi ao local pensando em praticar crime. Foi ao baile com a Fernanda que era sua vizinha. Conhecia Ágatha e Richard do bairro. Quando estava no interior do baile decidiu

furtar. Tem uma filha de 01 ano e 04 meses que está residindo com o pai. Antes de ser presa, a filha morava com a interroganda. Está com 20 anos.

AGATHA confessou o crime de furto e disse que subtraiu três celulares. Não estava pensando nisso, mas no baile decidiu praticar este crime “na emoção”. Foi do nada. Está com 21 anos completados em março deste ano. Tem uma menina de 05 anos. O Richard é seu marido e foi ao baile com ele. Conhecia a Fernanda e a Vitoria do local em que mora.

RICHARD confessou ter furtado 02 celulares. Assegura que não agrediu ninguém. Foi ao baile com Ágatha que é sua esposa, mas não pensavam em praticar furtos. A ideia surgiu no local. Conhece a Vitoria e Fernanda que são amigas de sua esposa. Não tem filhos. Está com 23 anos.

Essa é, em síntese, a prova oral apurada. Como se verifica, é caso de condenação, em relação aos crimes de FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, absolvendo-se o acusado Richard do crime de roubo impróprio.

Quanto aos crimes de furtos, a confissão dos réus, somadas aos depoimentos do policial, segurança e declarações das vítimas, bem como diante da apreensão dos celulares com os réus, indiscutível que é caso de condenação.

Depreende-se, em especial, pelo depoimento das testemunhas e vítimas a consumação dos delitos. Referidos relatos se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria e da dinâmica dos fatos.

O crime se consumou, tendo em vista que os réus chegaram a ter a posse da res furtiva, ainda que por pouco tempo (Súmula 582 do STJ).

Certo que com AGATHA foram apreendidos 03 celulares, com FERNANDA, dois telefones, com RICHARD também 02 telefones, sendo outros 15 apreendidos na bolsa de VITÓRIA. Sem prejuízo, observo que os quatro acusados foram presos juntos no interior do baile e já se conheciam anteriormente como relatados por eles próprios.

Diante disso, provado está a qualificadora do concurso de agentes. Veja que os acusados foram detidos todos juntos e se conheciam, sendo certo que previamente tinham ajustado ir ao baile para praticar os furtos em conjunto.

Igualmente, não é caso de afastamento tanto da qualificadora relativa à destreza pois os acusados usaram especial habilidade para praticar o delito sem que as vítimas percebessem a subtração no momento em que era praticada. Veja todos traziam os celulares no bolso e em determinado momento apenas percebiam que não estavam mais na posse deste, chegando a acreditar que tinham perdido o telefone. Portanto, certo que os acusados conseguiam puxar os telefones dos bolsos sem que a ação fosse notada.

De outro lado, quando ao crime de ROUBO IMPRÓPRIO, considerando que o celular de Leonardo não foi recuperado, bem como que ele contou ter visto os meliantes que praticaram o roubo impróprio contra ele, mas não reconheceu nenhum dos acusados como sendo os autores deste crime, entendo que não há provas para condenar Richard quanto ao delito de roubo.

Além disso, não se sabe ao certo se o celular da vítima Leonardo foi levado pelos acusados ou por outro grupo, de modo que um dos seis furtos descritos na denúncia deve ser excluído, ficando provado que os quatro réus praticaram CINCO furtos na forma descrita na denúncia e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplicam-se ao caso o disposto no artigo 71 do Código Penal.

De outro lado, também certa a ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

O crime de associação criminosa, tal como disposto no artigo 288 do Código Penal, caracteriza-se pela existência de um vínculo estável, entre três ou mais pessoas, com a finalidade de cometimento de crimes.

No caso vertente, há provas da existência segura de um vínculo estável entre os quatro acusados, que estavam associados para a prática de crimes contra o patrimônio, empregando o mesmo modus operandi.

Indiscutível que os quatro réus se conheciam anteriormente. Richard e Agatha são casados e Vitoria e Fernanda são amigas de Agatha como narrado pelos próprios réus. Além disso, como narrado pelo segurança Augusto, os réus confirmaram que são especializados em furtos de celulares, os quais costumam ser feitos em meios de transportes coletivos.

Diante disso, fica provado o vínculo estável a à associação para a prática de furto de celulares, praticados sempre com o mesmo modus operandi, com uso da destreza.

Neste sentido, cito caso semelhante:

"APELAÇÃO - Receptações e associação criminosa em concurso material - Artigo 180, caput, por 4x, artigo 180, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea 'h' e artigo 288, na forma do artigo 69, todos do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra dos policiais civis e militares - Validade - Precedentes - Réus surpreendidos na posse da res furtiva - Inversão do ônus da prova, cabendo aos acusados apresentarem escusas idôneas para ilidi-la, o que não ocorreu - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Dolo caracterizado - A prova do elemento subjetivo do tipo é extraída das circunstâncias que envolvem os fatos e da própria conduta dos receptadores - Associação criminosa - Para além do mero concurso de pessoas, restou provado que os acusados reuniram-se de maneira estável para a prática de crimes - Interceptação telefônica - Estabilidade comprovada - Condenações mantidas - Penas - Dosimetria - Afastamento da agravante relativa ao fato de uma das receptações ter sido cometida contra idoso - Circunstância não conhecida pelos réus - Concurso de crimes - Preenchidos os requisitos do artigo 71 do CP, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre as receptações - Precedentes - Readequação das reprimendas - Regime prisional - Suficiente a imposição de regime semiaberto, ante as peculiaridades do caso concreto - Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Impossibilidade - Não preenchimento dos requisitos legais - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501973-69.2020.8.26.0274; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) - grifos nossos.

Portanto, igualmente provada a autoria e materialidade do crime de associação criminosa por parte dos acusados.

Por todo o exposto, ficaram suficientemente provadas a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem os réus de pena.

Apurada a responsabilidade e atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena.

1. RÉ VICTORIA BRYANA ALVES VIANA

A) FURTO:

Na primeira fase, observo a presença de duas qualificadoras, sendo uma delas usada

como condição desfavorável na primeira fase, por ser maior a reprovabilidade do delito. Além disso, exacerbada a culpabilidade da ré que subtraiu 15 celulares. Diante disso, com base na elevada culpabilidade da ré e maior reprovabilidade da conduta, elevo a pena mínima em 1/4, iniciando-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro lado, presente a menoridade relativa e a confissão, de modo que reduzo a pena em 1/5, observando ser impossível a redução abaixo do mínimo legal, alcançando a pena em 1/6, perfazendo 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição a serem consideradas. De outro lado, conforme já exposto, deve-se reconhecer a ocorrência do crime continuado entre os CINCO furtos. Assim, considerando a quantidade de práticas delitivas existentes (no caso, cinco), é devida a majoração em 1/2 da pena mais grave, ficando a pena definitivamente estabelecida em 03 (três) anos e pagamento de 15 (vinte e um) dias-multa

B) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena mínima, de modo que esta deverá iniciar em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro lado, presente a menoridade relativa, contudo, observo ser impossível a redução abaixo do mínimo legal

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, vez que dois crimes distintos foram praticados por mais de uma ação, aplica-se ao caso o artigo 69 do Código Penal (concurso material), aplicando cumulativamente as penas privativas de liberdade que ficam definitivamente estabelecidas em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Levando em consideração a pena aplicada, ausência de violência ou grave ameaça, substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente a época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca

inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. Da mesma forma, caberá ao Juízo da Execução, indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

2. RÉU RICHARD LEONARDO DA SILVA GAGO:

A) FURTO:

Na primeira fase, observo a presença de duas qualificadoras, sendo uma delas usada como condição desfavorável na primeira fase, por ser maior a reprovabilidade do delito. Além disso, exacerbada a culpabilidade da ré que subtraiu 15 celulares. Diante disso, com base na elevada culpabilidade da ré e maior reprovabilidade da conduta, elevo a pena mínima em 1/4, iniciando-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro lado, presente a confissão, de modo que reduzo a pena em 1/6, perfazendo 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição a serem consideradas. De outro lado, conforme já exposto, deve-se reconhecer a ocorrência do crime continuado entre os CINCO furtos. Assim, considerando a quantidade de práticas delitivas existentes (no caso, cinco), é devida a majoração em 1/2 da pena mais grave, ficando a pena definitivamente estabelecida em 03 (três) anos, 01 (mês) e 15 (quinze) dias e pagamento de 15 (vinte e um) dias-multa

B) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena mínima, de modo que esta deverá iniciar em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, vez que dois crimes distintos foram praticados por mais de uma ação, aplica-se ao caso o artigo 69 do Código Penal (concurso material), aplicando cumulativamente as penas privativas de liberdade que ficam definitivamente estabelecidas em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ainda que a pena supere 04 anos, entendo que a primariedade e ausência de violência ou grave ameaça, indicam que substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não

prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente a época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. Da mesma forma, caberá ao Juízo da Execução, indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

3. RÉ AGATHA CAROLINE FARIAS DE JESUS:

A) FURTO:

Na primeira fase, observo a presença de duas qualificadoras, sendo uma delas usada como condição desfavorável na primeira fase, por ser maior a reprovabilidade do delito. Além disso, exacerbada a culpabilidade da ré que subtraiu 15 celulares. Diante disso, com base na elevada culpabilidade da ré e maior reprovabilidade da conduta, elevo a pena mínima em 1/4, iniciando-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro lado, presente a confissão, de modo que reduzo a pena em 1/6, perfazendo 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição a serem consideradas. De outro lado, conforme já exposto, deve-se reconhecer a ocorrência do crime continuado entre os CINCO furtos. Assim, considerando a quantidade de práticas delitivas existentes (no caso, cinco), é devida a majoração em 1/2 da pena mais grave, ficando a pena definitivamente estabelecida em 03 (três) anos, 01 (mês) e 15 (quinze) dias e pagamento de 15 (vinte e um) dias-multa.

B) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena mínima, de modo que esta deverá iniciar em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, vez que dois crimes distintos foram praticados por mais de uma ação, aplica-se ao caso o artigo 69 do Código Penal

(concurso material), aplicando cumulativamente as penas privativas de liberdade que ficam definitivamente estabelecidas em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ainda que a pena supere 04 anos, entendo que a primariedade e ausência de violência ou grave ameaça, indicam que substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. Da mesma forma, caberá ao Juízo da Execução, indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

3. RÉ FERNANDA SOUZA NASCIMENTO:

A) FURTO:

Na primeira fase, observo a presença de duas qualificadoras, sendo uma delas usada como condição desfavorável na primeira fase, por ser maior a reprovabilidade do delito. Além disso, exacerbada a culpabilidade da ré que subtraiu 15 celulares. Diante disso, com base na elevada culpabilidade da ré e maior reprovabilidade da conduta, elevo a pena mínima em 1/4, iniciando-se em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro lado, presente a menoridade relativa e a confissão, de modo que reduzo a pena em 1/5, observando ser impossível a redução abaixo do mínimo legal, alcançando a pena em 1/6, perfazendo 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição a serem consideradas. De outro lado, conforme já exposto, deve-se reconhecer a ocorrência do crime continuado entre os CINCO furtos. Assim, considerando a quantidade de práticas delitivas existentes (no caso, cinco), é devida a majoração em 1/2 da pena mais grave,

ficando a pena definitivamente estabelecida em 03 (três) anos e pagamento de 15 (vinte e um) dias-multa

B) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Na primeira fase, não há razão para elevação da pena mínima, de modo que esta deverá iniciar em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro lado, presente a menoridade relativa, contudo, observo ser impossível a redução abaixo do mínimo legal

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, vez que dois crimes distintos foram praticados por mais de uma ação, aplica-se ao caso o artigo 69 do Código Penal (concurso material), aplicando cumulativamente as penas privativas de liberdade que ficam definitivamente estabelecidas em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Levando em consideração a pena aplicada, ausência de violência ou grave ameaça, substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. Da mesma forma, caberá ao Juízo da Execução, indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar os réus:

1. VICTÓRIA BRYANA ALVES VIANA, pela prática dos crimes previstos no artigo 288, em

concurso material, na forma do artigo 69, com o artigo 155 § 4º, incisos II e IV, este último por CINCO VEZES na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

2. RICHARD LEONARDO DA SILVA GAGO, pela prática dos crimes previstos no artigo 288, em concurso material, na forma do artigo 69, com o artigo 155 § 4º, incisos II e IV, este último por CINCO VEZES na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. ABSOLVO RICHARD LEONARDO DA SILVA GAGO da acusação de haver praticado o delito descrito no artigo 157, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

3. AGATHA CAROLINE FARIAS DE JESUS pela prática dos crimes previstos no artigo 288, em concurso material, na forma do artigo 69, com o artigo 155 § 4º, incisos II e IV, este último por CINCO VEZES na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

4. FERNANDA SOUZA NASCIMENTO pela prática dos crimes previstos no artigo 288, em concurso material, na forma do artigo 69, com o artigo 155 § 4º, incisos II e IV, este último por CINCO VEZES na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 04 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Tendo em vista que os réus Fernanda, Agatha e Richard responderam soltos por este processo e não havendo nos autos alteração da situação fático-jurídica que o permitiu, concedo a eles o direito ao recurso em liberdade. Igualmente, considerando que a pena da ré VICTORIA BRYANA ALVES VIANA foi substituída por restritiva de direitos, concedo a esta ré o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Porque ausente a prova do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condene o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade concedida por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA